



LEY 27.802: LA NUEVA ERA DEL TRABAJO EN ARGENTINA

EL NUEVO MARCO LEGAL Y VIGENCIA

LEY 27.802 "MODERNIZACIÓN LABORAL"

Reforma integral de 218 artículos que modifica la histórica LCT 26.744 de 1974, electando a trabajadores del sector privado en todo el país.



6 DE MARZO DE 2026: ENTRADA EN VIGENCIA

Fecha de publicación en el Boletín Oficial que marca el inicio de la mayoría de los cambios, incluyendo la nueva fórmula de indemnización.



1º DE ENERO DE 2027: EL FIN DEL TELETRABAJO

Derogación total de la Ley 27.555, el trabajo remoto ayudará a regularizar o acuerdos individuales a consensos colectivos.

DESPIDOS E INDEMNIZACIONES: LO QUE CAMBIA

RÉGIMEN ANTERIOR (LCT 20.744)



FONDO DE ASISTENCIA LABORAL (FAL)

A partir del 1/6/2026, las empresas aportan mensualmente (1% grandes, 2.9% MIPYMES) a un fondo embargable para cubrir futuras indemnizaciones.



LEY 27.802 (ACTUAL)

NUEVA FÓRMULA DEL ART. 245

Se excluye expresamente el aguinaldo (SSO), las vacaciones y goceados y premios un mes de la base de cálculo, reduciendo el monto indemnizatorio.



PAGO DE SENTENCIAS EN CUOTAS

Las empresas ya no están obligadas al pago único; pueden abonar juicios en hasta 6 cuotas (grandes) a 12 cuotas (MIPYMES).



Incluía SAC y bonos



BASE DE CÁLCULO

3 veces el promedio de convenio

TOPE MÁXIMO

67% (vía doctrina judicial)

PISO MÍNIMO

Pago única inmediato

FORMA DE PAGO



Excluye SAC, vacaciones y bonos no mensuales

3 veces el salario promedio del CCT

67% (establecido por Ley)

Hasta 4 o 12 cuotas según tamaño de empresa

FLEXIBILIDAD EN EL DÍA A DÍA



BANCO DE HORAS VOLUNTARIO

Mediante acuerdo escrito, los horas extras pueden compensarse con horas libres en lugar de pagarse con recarga manutención.

JORNADA EXTENDIDA DE 12 HORAS

Se permite trabajar hasta 12 horas diarias si hay acuerdo escrito y en recueta las 11 horas de descanso entre jornadas.



VACACIONES FRACCIONADAS

Los trabajadores pueden acordar con el empleador tomar sus vacaciones en bloques de mínimo 7 días y fuera del periodo octubre-abril.

RELACIONES LABORALES Y SINDICATOS



FIN DE LA PRESUNCIÓN DE DEPENDENCIA

Si hay facturación (monotributo) y pago honorario, ya no se presume relación de dependencia; el trabajador debe probar la subordinación.



HUELGAS: 75% DE COBERTURA MÍNIMA

Los servicios esenciales (salud, educación, energía, etc.) deben garantizar el 75% de prestación obligatoria durante pases.



BLOQUEOS COMO CAUSA DE DESPIDO

Las tomas de establecimientos y bloqueos se tipifican como infracción muy grave y son motivo de despido con justa causa.



TOPE A CUOTAS SOLIDARIAS

Las retenciones sindicales para trabajadores no afiliados deben ahora un límite máximo legal del 2% del salario.